法律倫理主題整理：律師倫理—保密義務

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：保密義務之範圍與存續、保密義務之例外（犯罪防止、答辯揭露）、委任終止後之保密
題數：5 題

壹、保密義務之存續

一、保密義務之永久性（114年第72題）

甲律師擔任 A 公司法律顧問。A 公司對外都宣稱公司所擁有的核心專利是由老板 B 親自設計，但甲擔任顧問處理相關侵害專利權糾紛，因而得知實際上是由C所設計。現在該專利權已經過期，甲也不再擔任A公司顧問，而最近B、C相繼過世，社會上對該專利發明人究竟為誰多有傳聞，記者想要訪問甲，甲律師對該專利發明人為誰的情事，是否還負有保密義務？

(A) 沒有，甲已經不再是公司的顧問，對於因擔任公司顧問而得知的情事已經不負保密義務
(B) 沒有，該專利都已經過期，與該專利有關的設計事務當然也不再受保密義務約束
(C) 有，但B、C如果僅有一人死亡，甲就不負保密義務
(D) 有，律師的保密義務會一直存在，只要該秘密之情事沒有公開，律師都還是負保密義務

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保密義務**不因委任關係終止**而消滅。
(B)	✗ 錯誤	保密義務**不因專利過期**而消滅，只要資訊仍屬秘密即受保護。
(C)	✗ 錯誤	保密義務不以當事人是否存活為判斷標準，B、C一人或皆死亡皆不影響保密義務。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師保密義務**永久存續**，只要該秘密事項**尚未公開**，律師即負有保密義務，不因委任終止、時間經過或當事人死亡而消滅。

二、辦案得知之婚外情（110年第71題）

甲律師在處理A的車禍案件時，意外發現車子登記在A的婚外情對象B的名下，因而得知他們兩人的婚外情關係，後來甲律師處理另外一件債權糾紛案，發現如果將大家所不知道的A和B之間的婚外情關係揭發出來，會有助於該債權糾紛訴訟的事實原因說明。甲律師得否揭露A和B的關係？

(A) 可以，A和B的關係和車禍案件的案情爭點無關，不在保密範圍內，可以揭露
(B) 不可以，所有辦案得知的資訊及秘密皆在律師的保密範圍內，除非A同意，否則不可以揭露
(C) 除非A有特別交代不可以洩漏出去，否則原則上可以
(D) 因為和當事人名譽有關係，所以不可以，只有和當事人名譽無關的秘密才可以洩漏

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保密義務範圍不限於**案件爭點**，凡因辦案而得知之資訊皆受保護。
(B)	☑ 正確（本題答案）	**所有辦案得知之資訊**皆在保密範圍內，包括意外發現之秘密。除非得到**A之同意**，否則不得揭露。
(C)	✗ 錯誤	保密義務為**法定義務**，不以當事人特別交代為前提。
(D)	✗ 錯誤	保密義務不以資訊是否與名譽相關為區分標準，**一切**因辦案所知之秘密皆受保護。

貳、保密義務之例外

一、犯罪防止之例外（113年第72題）

甲律師擔任 A 公司之法律顧問，因而得知 A 公司所推出的金融商品其實是一個詐欺騙局，會讓投資大眾遭受重大的財產損失。其後，甲律師終止與A公司的委任關係。在某次參加大學同學聚會時，甲律師的同學乙談到想要投資A公司的該金融商品，甲可不可以警告乙該商品其實是一個詐欺騙局？

(A) 可以，A公司推出的金融商品是會造成乙財產重大損害的犯罪行為，可以揭露
(B) 不可以，律師應該為當事人保守秘密，絕對不可以洩漏
(C) 不可以，因為金融詐欺只會造成財產損害，沒有危害到生命或身體
(D) 如果甲律師還是A公司的顧問就不可以，現在已經不是顧問，應該就可以

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依律師倫理規範，律師得為**防止當事人之犯罪行為**或**避免第三人重大財產損害**而揭露秘密。A公司之金融商品為**詐欺犯罪**，會造成乙重大財產損失，甲**得予以揭露警告**。
(B)	✕ 錯誤	保密義務非**絕對不可洩漏**，有法定例外情形。
(C)	✕ 錯誤	保密義務之例外不限於危害**生命或身體**，**重大財產損害**之犯罪行為亦得揭露。
(D)	✕ 錯誤	保密義務之例外與是否仍為顧問無關，而是取決於揭露是否為防止犯罪或重大損害。

二、律師保密義務與顧問關係（112年第74題）

甲律師擔任 A 公司的顧問，因而得知 A 公司計畫在某個區域申請核准進行大型土地開發案，想趁地主都不知道有開發案時低價收購土地。剛好其中有一個地主乙是甲律師的小學同學，在同學會上和甲同桌，甲律師能不能夠告知乙有關開發案計畫並勸乙不要現在賣土地？

(A) 可以，基於同學的情誼，甲律師本來就有義務告知
(B) 可以，A公司的開發案會讓現在賣地的地主損失很大，甲律師基於律師的良心本來就應該揭露
(C) 律師應該為當事人保守秘密，所以甲律師不可以將開發案的計畫洩露
(D) 如地主乙委託甲律師處理土地買賣事宜，就可以。否則就不可以

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	同學情誼**不構成**揭露委任秘密之正當理由。
(B)	✕ 錯誤	A公司之土地開發計畫為**合法商業行為**（非犯罪），甲律師不得基於良心而揭露客戶之商業秘密。
(C)	☑ 正確（本題答案）	A公司之開發計畫屬**商業秘密**，甲因擔任顧問而得知，應為A公司**保守秘密**，不得洩露。此與113年第72題不同，本件A公司之行為**非犯罪行為**，不符合保密例外之要件。
(D)	✕ 錯誤	即使乙委託甲處理土地事宜，甲仍不得洩露A公司之秘密。甲應拒絕乙之委任（因利益衝突），但不得洩密。

三、委任終止與答辯揭露（108年第70題）

關於倫理規範中對於律師保密義務之敘述，下列何者正確？

(A) 律師對當事人所負之保密義務，於彼此間之委任關係結束後免除
(B) 律師對於受任內容應嚴守秘密，即使告知委任人並得其同意後，仍不得揭露
(C) 律師因承辦案件所知悉當事人之秘密，其同一事務所之其他律師對之不負有保密義務
(D) 律師因處理受任事件而被當事人起訴請求返還報酬，於答辯之必要範圍內，得揭露原應保密的受任事件內容

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	保密義務**不因委任關係結束**而免除，永久存續。
(B)	✕ 錯誤	律師經**告知委任人並得其同意後**，得揭露受任內容。保密義務非絕對不可揭露。
(C)	✕ 錯誤	同一事務所之其他律師對當事人之秘密**亦負有保密義務**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師因處理受任事件而**被當事人起訴**時，於**答辯之必要範圍內**，得揭露原應保密之受任事件內容。此為保密義務之法定例外情形。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 律師保密義務核心要點：
>
> - **保密範圍**：凡因辦案而得知之**一切資訊**皆受保護，不限於案件爭點
> - **保密期間**：**永久存續**，不因委任終止、專利過期、當事人死亡而消滅
> - **保密例外**：
>   - 得為**防止犯罪行為**或**避免第三人重大損害**而揭露（如金融詐欺）
>   - 因處理受任事件被起訴時，於**答辯之必要範圍內**得揭露
>   - 經**告知委任人並得其同意後**得揭露
>   - 不得僅因同學情誼或個人良心而揭露**合法商業秘密**
> - **同事務所律師**亦負有保密義務
> - **關鍵區別**：犯罪行為（詐欺）→ 得揭露 ≠ 合法商業行為（土地開發）→ 不得揭露

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19